



PUTUSAN
Nomor 447/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AYUB PRIBADI BIN SUJATMAN**
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 35/19 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gilang Rt.007 Rw.002 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo (sesuai KTP) atau Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo (Kos)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Januari 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/27/1/2025/Satresnarkoba, tanggal 22 Januari 2025

Terdakwa Ayub Pribadi Bin Sujatman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 Juni 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2025

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2025/PN Sda



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lusy Rustanti, S.H., dkk, Para Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum LEGUNDI, berkantor di Perum Jenggolo Utara Blok B-06 Sidoarjo, berdasarkan Penetapan tanggal 17 Juli 2025 Nomor 447/Pid.Sus/2025/PN Sda tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 447/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 8 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 8 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AYUB PRIBADI Bin SUJATMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **AYUB PRIBADI Bin SUJATMAN** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat beserta bungkusnya 1,00 gram;
 - 2) 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 3) 2 (dua) pack plastic klip ukuran kecil;
 - 4) 2 (dua) buah sedotan plastic (skrop);
 - 5) 1 (satu) buah dus box handphone warna putih berbalut isolasi warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2025/PN Sda



4) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam dengan No. Sim Card 085334718082 milik terdakwa.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Kami selaku PENASIHAT HUKUM dari Terdakwa AYUB PRIBADI Bin SUJATMAN, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Memberi Hukuman Seringan – Ringannya kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan penyesalan, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa depan.
- b. Terdakwa bersikap kooperatif selama proses hukum, termasuk membenarkan keterangan saksi dan fakta persidangan terkait.

Sehingga dalam keyakinan Kami, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara adalah berat.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AYUB PRIBADI Bin SUJATMAN pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Desa Geluran Kecamatan Taman atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2025/PN.8da

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bermula pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.30 Wib ketika terdakwa berada di rumah kos yang beralamat di Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, terdakwa menghubungi Sdr. RIYAN (belum tertangkap) melalui pesan singkat pada aplikasi whatsapp nomor 089524692262 untuk memesan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu-sabu. Sdr. RYAN kemudian membalas pesan singkat dari terdakwa dengan mengatakan bahwa sabu-sabu tersedia dengan harga Rp. 825.000,- dan terdakwa harus mentransfer uang pembelian melalui rekening BNI atas nama MIFTAHUL KHOIR. Terdakwa yang telah 3 kali memesan sabu-sabu kepada Sdr. RYAN kemudian mentransfer tunai di Indomaret uang pembelian sabu-sabu tersebut pada pukul 20.11 Wib. Terdakwa lalu mengirimkan foto bukti transfer kepada Sdr. RIYAN kemudian Sdr. RYAN mengirimkan *sharelock* (Lokasi sabu-sabu tersebut diranjau) yaitu disekitar toko Agen Telur Desa Geluran Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan lokasi ranjauan sabu-sabu yang dipesannya kepada Sdr. RYAN, terdakwa kemudian menghubungi saksi ABDUL AZIS Bin MAT HASAN melalui telepon nomor 085852206719 dan memerintahkan saksi ABDUL AZIS untuk mengambil sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut. terdakwa kemudian mengirimkan lokasi ranjauan sabu-sabu kepada saksi ABDUL AZIS;
- Bahwa pada sekira jam 19.00 Wib, saksi ABDUL AZIS datang di rumah kos terdakwa dan menyerahkan paket sabu-sabu tersebut. terdakwa kemudian mengambil sedikit sabu-sabu dan digunakan/dikonsumsi bersama dengan saksi ABDUL AZIS, sisa dari sabu-sabu tersebut kemudian disimpan terdakwa didalam dus box handphone warna putih terbalut isolasi warna hitam, dan terdakwa menghapus semua pesan whatsapp kepada Sdr. RYAN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa kembali menghubungi Sdr. RYAN melalui telepon untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran Supra dengan harga Rp. 250.000,-. Setelah Sdr. RYAN mengatakan sabu-sabu tersedia, kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian melalui nomor rekening yang dikirimkan oleh Sdr. RYAN. Setelah terdakwa mengirimkan foto bukti transfer, Sdr. RYAN memberikan foto lokasi ranjauan. Terdakwa lalu menghubungi saksi ABDUL AZIS dan memerintahkannya untuk mengambil sabu-sabu sesuai dengan lokasi yang dikirim oleh terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2025/PK.Sda



kepada saksi ABDUL AZIS. Setelah mengirimkan lokasi ranjauan tersebut, kemudian terdakwa menghapus seluruh pesan whatsapp tersebut;

- Bahwa sekira pukul 22.05 Wib ketika terdakwa sedang berada didalam kamar kos, datang saksi AGUS SYAHRUL BAHRI dan saksi ALAN RACHMAN DANI selaku anggota Polresta Sidoarjo melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat beserta bungkusnya 1,00 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pack plastic klip ukuran kecil, 2 (dua) buah sedotan plastic (skrop) yang disimpan terdakwa didalam sebuah dus box handphone warna putih berbalut isolasi warna hitam yang diletakkan dilanta kamar kos terdakwa. Selain itu diamankan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam dengan No. Sim Card 085334718082 milik terdakwa. Sedangkan barang bukti sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) paket supra diamankan dari penguasaan saksi ABDUL AZIS;
- Bahwa terdakwa telah membeli sabu-sabu kepada RYAN (belum tertangkap) sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 1. Pada hari dan tanggal tidak dapat diingat, sekira pada awal januari tahun 2025 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 825.000,-, yang dibayarkan secara transfer. Sabu-sabu tersebut diranjau di daerah Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
 2. Pada hari dan tanggal tidak dapat diingat pada bulan Januari 2025 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 825.000,-, yang dibayarkan secara transfer. Sabu-sabu tersebut diranjau di daerah Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
 3. Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 19.00 Wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 825.000,-;
 4. Pada hari Rabu Tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 21.30 Wib sebanyak 1 (satu) paket Supra dengan harga Rp. 250.000,-.

Seluruh pembelian sabu-sabu tersebut, terdakwa memerintahkan saksi ABDUL AZIS untuk mengambil sabu-sabu yang diranjau oleh Sdr. RYAN. Dalam setiap pengambilan , saksi ABDUL AZIS mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- dan mengkonsumsi sabu-sabu gratis dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan pembelian sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan atau dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00803/NNF/2025 tanggal 4 Februari 2025 atas barang bukti

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2025/PN Sda



Nomor 01821/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,788 gram milik AYUB PRIBADI Bin SUJATMAN, dengan kesimpulan adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00802/NNF/2025 tanggal 4 Februari 2025 atas barang bukti Nomor 01820/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,134 gram milik ABDUL AZIS Bin MAT HASAN (alm), dengan kesimpulan adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.;

Perbuatan terdakwa AYUB PRIBADI Bin SUJATMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009. .

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AYUB PRIBADI Bin SUJATMAN pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Desa Geluran Kecamatan Taman atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini " yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 22.05 Wib ketika terdakwa sedang berada didalam kamar kos, datang saksi AGUS SYAHRUL BAHRI dan saksi ALAN RACHMAN DANI selaku anggota Polresta Sidoarjo bersama dengan saksi ABDUL AZIS yang telah lebih dahulu dilakukan pengamanan. Saksi AGUS dan saksi ALAN kemudian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat beserta

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkusnya 1,00 gram yang merupakan sisa bekas pakai / konsumsi oleh terdakwa bersama dengan saksi ABDUL AZIS. Selain itu diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pack plastic klip ukuran kecil, 2 (dua) buah sedotan plastic (skrop) yang disimpan terdakwa didalam sebuah dus box handphone warna putih berbalut isolasi warna hitam yang diletakkan dilantai kamar kos terdakwa. Selain itu diamankan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam dengan No. Sim Card 085334718082 milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00803/NNF/2025 tanggal 4 Februari 2025 atas barang bukti Nomor 01821/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,788 gram milik AYUB PRIBADI Bin SUJATMAN, dengan kesimpulan adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa AYUB PRIBADI Bin SUJATMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI : AGUS SYAHRUL BAHRI,

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika namun terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dugaan tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 22.05 Wib didalam kamar kos tersangka di Desa Geluran Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat beserta bungkusnya 1,00 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pack plastic klip ukuran kecil, 2 (dua) buah sedotan plastic (skrop) yang disimpan terdakwa didalam sebuah dus box handphone warna putih berbalut isolasi warna hitam yang diletakkan dilantai kamar kos terdakwa. Selain itu diamankan 1 (satu)

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2025/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit Handphone merk OPPO warna Hitam dengan No. Sim Card 085334718082 milik terdakwa;

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi ABDUL AZIS pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 di pinggir jalan raya dekat toko agen telur Ds. Geluran Kec. Taman Kab. Sidoarjo, dan ditemukan barang bukti sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) paket supra diamankan dari penguasaan saksi ABDUL AZIS;
- Bahwa saksi ABDUL AZIS adalah orang yang diperintah terdakwa untuk mengambil sabu-sabu yang dibeli terdakwa dari RYAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 jam 19.00 WIB dengan harga Rp. 825.000,- yang diranjau didaerah sepanjang kec. Taman kab. Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa telah 4 kali membelis abu-sabu dari RYAN (DPO) dalam tahun 2025;
- sabu-sabu yang diambil oleh saksi ABDUL AZIS akan dikonsumsi bersama saksi ABDUL AZIS;
- Bahwa saksi ABDUL AZIS sudah beberapa kali mengambil sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa, saksi lupa berapa kalinya namun lebih dari 1 kali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. SAKSI : ALAN RACHMAN DANI .

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba namun terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dugaan tindak pidana Narkoba pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 22.05 Wib didalam kamar kos tersangka di Desa Geluran Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat beserta bungkusnya 1,00 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pack plastic klip ukuran kecil, 2 (dua) buah sedotan plastic (skrop) yang disimpan terdakwa didalam sebuah dus box handphone warna putih berbalut isolasi warna hitam yang diletakkan dilantai kamar kos terdakwa. Selain itu diamankan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam dengan No. Sim Card 085334718082 milik terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2025/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi ABDUL AZIS pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 di pinggir jalan raya dekat toko agen telur Ds. Geluran Kec. Taman Kab. Sidoarjo, dan ditemukan barang bukti sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) paket supra diamankan dari penguasaan saksi ABDUL AZIS;
- Bahwa saksi ABDUL AZIS adalah orang yang diperintah terdakwa untuk mengambil sabu-sabu yang dibeli terdakwa dari RYAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 jam 19.00 WIB dengan harga Rp. 825.000,- yang diranjau didaerah sepanjang kec. Taman kab. Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa telah 4 kali membelis abu-sabu dari RYAN (DPO) dalam tahun 2025;
- sabu-sabu yang diambil oleh saksi ABDUL AZIS akan dikonsumsi bersama saksi ABDUL AZIS;
- Bahwa saksi ABDUL AZIS sudah beberapa kali mengambil sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa, saksi lupa berapa kalinya namun lebih dari 1 kali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. **ABDUL AZIS Bin MAT HASAN (alm) ,**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh saksi AGUS SYAHRUL BAHRI, saksi ALAN RACHMAN DANI dan tim, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 22.00 Wib dipinggir jalan raya dekat toko agen telur Ds. Geluran Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastic klip berisi sabu-sabu paket supra , yang setelah ditimbang beratnya 0,40 gram beserta bungkusnya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik terdakwa, saksi tidak tahu dimana terdakwa membeli sabu-sabu tersebut. saksi hanya bertugas mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa dan terdakwa mengajak saksi untuk mengkonsumsi bersama;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2025/PN.Sda



- Bahwa setelah diamankan kemudian saksi bersama dengan tim Polresta Sidoarjo menuju kos tinggal terdakwa dan mengamankan terdakwa yang beralamat di Ds. Geluran Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengambilkan sabu-sabu yg dibeli oleh terdakwa dengan cara diranjau karena terdakwa tidak mengetahui wilayah di Desa Geluran;
- Bahwa saksi mendapatkan imbalan dari terdakwa yaitu menggunakan sabu-sabu secara Cuma-Cuma bersama dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, saksi sudah 2 kali mengambilkan sabu-sabu ranjauan yang dibeli oleh terdakwa yaitu pada jam 19.00 Wib dan jam 22.00 Wib;
- Bahwa saksi sudah 4 kali mengambilkan sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Dimana terdakwa membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa cara saksi mengambil sabu-sabu tersebut yaitu saksi akan mendapatkan foto dan lokasi ranjauan sabu yang dikirimkan oleh terdakwa melalui nomor whatsapp. Setelah mendapatkan sabu-sabu kemudian saksi akan menuju rumah tinggal terdakwa dan mengkonsumsi bersama-sama;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **AYUB PRIBADI Bin SUJATMAN** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika Sabu-sabu pada tahun 2020 selama 8 tahun penjara;
- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh saksi AGUS SYAHRUL BAHRI dan saksi ALAN RACHMAN DANI PADA HARI Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 22.05 Wib didalam kamar kos terdakwa beralamat di Ds. Geluran Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat beserta bungkusnya 1,00 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pack plastic klip ukuran kecil, 2 (dua) buah sedotan plastic (skrop) yang disimpan terdakwa didalam sebuah dus box

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2025/PN Sda



handphone warna putih berbalut isolasi warna hitam yang diletakkan dilanta kamar kos terdakwa. Selain itu diamankan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam dengan No. Sim Card 085334718082 milik terdakwa;

- Bahwa Bermula pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.30 Wib ketika terdakwa berada di rumah kos yang beralamat di Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, terdakwa menghubungi Sdr. RIYAN (belum tertangkap) melalui pesan singkat pada aplikasi whatsapp nomor 089524692262 untuk memesan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Sdr. RYAN kemudian membalas pesan singkat dari terdakwa dengan mengatakan bahwa sabu-sabu tersedia dengan harga Rp. 825.000,- dan terdakwa harus mentransfer uang pembelian melalui rekening BNI atas nama MIFTAHUL KHOIR.
- Bahwa terdakwa kemudian mentransfer tunai di Indomaret uang pembelian sabu-sabu tersebut pada pukul 20.11 Wib. Terdakwa lalu mengirimkan foto bukti transfer kepada Sdr. RIYAN kemudian Sdr. RYAN mengirimkan *sharelock* (Lokasi sabu-sabu tersebut diranjau) yaitu disekitar toko Agen Telur Desa Geluran Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan lokasi ranjauan sabu-sabu yang dipesannya kepada Sdr. RYAN, terdakwa kemudian menghubungi saksi ABDUL AZIS Bin MAT HASAN melalui telepon nomor 085852206719 dan memerintahkan saksi ABDUL AZIS untuk mengambil sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut. terdakwa kemudian mengirimkan lokasi ranjauan sabu-sabu kepada saksi ABDUL AZIS;
- Bahwa pada sekira jam 19.00 Wib, saksi ABDUL AZIS datang di rumah kos terdakwa dan menyerahkan paket sabu-sabu tersebut. terdakwa kemudian mengambil sedikit sabu-sabu dan digunakan/dikonsumsi bersama dengan saksi ABDUL AZIS, sisa dari sabu-sabu tersebut kemudian disimpan terdakwa didalam dus box handphone warna putih terbalut isolasi warna hitam, dan terdakwa menghapus semua pesan whatsapp kepada Sdr. RYAN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa kembali menghubungi Sdr. RYAN melalui telepon untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran Supra dengan harga Rp. 250.000,-. Setelah Sdr. RYAN mengatakan sabu-sabu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2025/PN.Sda



tersedia, kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian melalui nomor rekening yang dikirimkan oleh Sdr. RYAN. Setelah terdakwa mengirimkan foto bukti transfer, Sdr. RYAN memberikan foto lokasi ranjauan. Terdakwa lalu menghubungi saksi ABDUL AZIS dan memerintahkannya untuk mengambil sabu-sabu sesuai dengan lokasi yang dikirim oleh terdakwa kepada saksi ABDUL AZIS. Setelah mengirimkan lokasi ranjauan tersebut, kemudian terdakwa menghapus seluruh pesan whatsapp tersebut;

- Bahwa sekira pukul 22.05 Wib ketika terdakwa sedang berada didalam kamar kos, datang saksi AGUS SYAHRUL BAHRI dan saksi ALAN RACHMAN DANI selaku anggota Polresta Sidoarjo melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) paket supra diamankan dari penguasaan saksi ABDUL AZIS;
- Bahwa terdakwa telah membeli sabu-sabu kepada RYAN (belum tertangkap) sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
- Pada hari dan tanggal tidak dapat diingat, sekira pada awal januari tahun 2025 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 825.000,-, yang dibayarkan secara transfer. Sabu-sabu tersebut diranjau di daerah Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Pada hari dan tanggal tidak dapat diingat pada bulan Januari 2025 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 825.000,-, yang dibayarkan secara transfer. Sabu-sabu tersebut diranjau di daerah Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 19.00 Wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 825.000,-;
- Pada hari Rabu Tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 21.30 Wib sebanyak 1 (satu) paket Supra dengan harga Rp. 250.000,-.
- Seluruh pembelian sabu-sabu tersebut, terdakwa memerintahkan saksi ABDUL AZIS untuk mengambil sabu-sabu yang diranjau oleh Sdr. RYAN. Dalam setiap pengambilan , saksi ABDUL AZIS mendapatkan upah yaitu mengkonsumsi sabu-sabu gratis dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal membeli maupun memiliki Narkotika sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat beserta bungkusnya 1,00 gram;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2025/PN.Sda



2. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
3. 2 (dua) pack plastic klip ukuran kecil;
4. 2 (dua) buah sedotan plastic (skrop);
5. 1 (satu) buah dus box handphone warna putih berbalut isolasi warna hitam;
6. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam dengan No. Sim Card 085334718082 milik terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009. Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Ad.1.Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa pelaku perbuatan yaitu Terdakwa Ayub Pribadi Bin Sujatman Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2025/PN Lda



Ad, 2 : Unsur “Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lain diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.30 Wib ketika terdakwa berada di rumah kos yang beralamat di Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, terdakwa menghubungi Sdr. RIYAN (belum tertangkap) melalui pesan singkat pada aplikasi whatsapp nomor 089524692262 untuk memesan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu. Sdr. RYAN kemudian membalas pesan singkat dari terdakwa dengan mengatakan bahwa sabu-sabu tersedia dengan harga Rp. 825.000,- dan terdakwa harus mentransfer uang pembelian melalui rekening BNI atas nama MIFTAHUL KHOIR. Terdakwa yang telah 3 kali memesan sabu-sabu kepada Sdr. RYAN kemudian mentransfer tunai di Indomaret uang pembelian sabu-sabu tersebut pada pukul 20.11 Wib. Terdakwa lalu mengirimkan foto bukti transfer kepada Sdr. RIYAN kemudian Sdr. RYAN mengirimkan *sharelock* (Lokasi sabu-sabu tersebut diranjau) yaitu disekitar toko Agen Telur Desa Geluran Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan lokasi ranjauan sabu-sabu yang dipesannya kepada Sdr. RYAN, terdakwa kemudian menghubungi saksi ABDUL AZIS Bin MAT HASAN melalui telepon nomor 085852206719 dan memerintahkan saksi ABDUL AZIS untuk mengambil sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut. terdakwa kemudian mengirimkan lokasi ranjauan sabu-sabu kepada saksi ABDUL AZIS;
- Bahwa pada sekira jam 19.00 Wib, saksi ABDUL AZIS datang dirumah kos terdakwa dan menyerahkan paket sabu-sabu tersebut. terdakwa kemudian mengambil sedikit sabu-sabu dan digunakan/dikonsumsi bersama dengan saksi ABDUL AZIS, sisa dari sabu-sabu tersebut kemudian disimpan terdakwa didalam dus box handphone warna putih terbalut isolasi warna hitam, dan terdakwa menghapus semua pesan whatsapp kepada Sdr. RYAN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa kembali menghubungi Sdr. RYAN melalui telepon untuk memesan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2025/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran Supra dengan harga Rp. 250.000,-. Setelah Sdr. RYAN mengatakan sabu-sabu tersedia, kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian melalui nomor rekening yang dikirimkan oleh Sdr. RYAN. Setelah terdakwa mengirimkan foto bukti transfer, Sdr. RYAN memberikan foto lokasi ranjauan. Terdakwa lalu menghubungi saksi ABDUL AZIS dan memerintahkannya untuk mengambil sabu-sabu sesuai dengan lokasi yang dikirim oleh terdakwa kepada saksi ABDUL AZIS. Setelah mengirimkan lokasi ranjauan tersebut, kemudian terdakwa menghapus seluruh pesan whatsapp tersebut;

- Bahwa sekira pukul 22.05 Wib ketika terdakwa sedang berada didalam kamar kos, datang saksi AGUS SYAHRUL BAHRI dan saksi ALAN RACHMAN DANI selaku anggota Polresta Sidoarjo melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat beserta bungkusnya 1,00 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pack plastic klip ukuran kecil, 2 (dua) buah sedotan plastic (skrop) yang disimpan terdakwa didalam sebuah dus box handphone warna putih berbalut isolasi warna hitam yang diletakkan dilanta kamar kos terdakwa. Selain itu diamankan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam dengan No. Sim Card 085334718082 milik terdakwa. Sedangkan barang bukti sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) paket supra diamankan dari penguasaan saksi ABDUL AZIS;
- Bahwa terdakwa telah membeli sabu-sabu kepada RYAN (belum tertangkap) sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 1. Pada hari dan tanggal tidak dapat diingat, sekira pada awal januari tahun 2025 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 825.000,-, yang dibayarkan secara transfer. Sabu-sabu tersebut diranjau di daerah Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
 2. Pada hari dan tanggal tidak dapat diingat pada bulan Januari 2025 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 825.000,-, yang dibayarkan secara transfer. Sabu-sabu tersebut diranjau di daerah Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
 3. Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 19.00 Wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 825.000,-;
 4. Pada hari Rabu Tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 21.30 Wib sebanyak 1 (satu) paket Supra dengan harga Rp. 250.000,-.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor/447/Pid.Sus/2025/PM Sda



Seluruh pembelian sabu-sabu tersebut, terdakwa memerintahkan saksi ABDUL AZIS untuk mengambil sabu-sabu yang diranjau oleh Sdr. RYAN. Dalam setiap pengambilan, saksi ABDUL AZIS mendapatkan imbalan dari terdakwa berupa mengkonsumsi sabu-sabu gratis;

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan pembelian sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan atau dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00803/NNF/2025 tanggal 4 Februari 2025 atas barang bukti Nomor 01821/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,788 gram milik AYUB PRIBADI Bin SUJATMAN, dengan kesimpulan adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00802/NNF/2025 tanggal 4 Februari 2025 atas barang bukti Nomor 01820/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,134 gram milik ABDUL AZIS Bin MAT HASAN (alm), dengan kesimpulan adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2025/PN Sda



pembenar maupun alasan pemaaf pada diri para Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya, sehingga mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ternyata bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara *aquo* telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2025/PN/Sda



tersebut Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama (residivis) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa membeli Narkotika hanya untuk dikonsumsi sendiri. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, dari Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ayub Pribadi Bin Sujatman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ayub Pribadi Bin Sujatman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat beserta bungkusnya 1,00 gram;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 2) 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 3) 2 (dua) pack plastic klip ukuran kecil;
- 4) 2 (dua) buah sedotan plastic (skrop);
- 5) 1 (satu) buah dus box handphone warna putih berbalut isolasi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

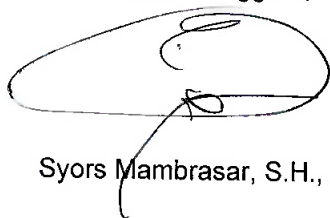
- 6) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam dengan No. Sim Card 085334718082 milik terdakwa.

Dirampas untuk Negara.

- 6 Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

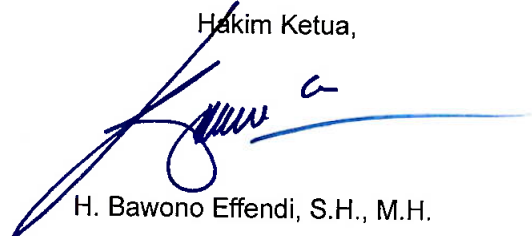
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 oleh kami, H. Bawono Effendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syors Mambrasar, S.H., M.H., Heneng Pujadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusril Nasrullah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Citra Anggun Annisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh pensehat hukumnya ;

Hakim Anggota,



Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

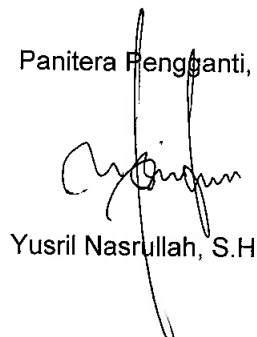


H. Bawono Effendi, S.H., M.H.



Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Yusril Nasrullah, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2025/PN Sda